

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



22 ส.ค. 2562 :
(ต. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๖๕/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๓๑/๒๕๖๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ระหว่าง { นายอนุกุล เรืองฤทธิ์ ผู้ฟ้องคดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๑
กระทรวงการคลัง ที่ ๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓ } ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำ
ที่ ๘๗๕/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๖๓๖/๒๕๕๙ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำของกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โรงพยาบาลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ตามคำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๗๖๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ต่อมา เมื่อวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กต ๖๖๓๗



/นครสวรรค์...

นครสวรรค์ ของโรงพยาบาล นำผู้ป่วยไปส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยทำการตรวจสภาพล้อรถพยาบาล มีดอกยาง ลม และที่ปิดน้ำฝนอยู่ในสภาพใช้งานได้ ก่อนนำส่งผู้ป่วย และมีพยาบาลวิชาชีพพร้อมเดินทางจำนวน ๒ คน คือ นายเจริญ คำสิงห์ และนางสาวศิริพัฒ ทองพูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองบัว เมื่อนำส่งผู้ป่วยรักษาต่อเรียบร้อยแล้ว ขณะผู้ฟ้องคดีได้ขับรถพยาบาลกลับโรงพยาบาลหนองบัวไปตามถนนสายนครสวรรค์ – ชุมแสง – หนองบัว เส้นทางเดิม เมื่อขับรถพยาบาลเข้าเขตบึงบอระเพ็ดห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณ ๗ กิโลเมตร ฝนเริ่มตกหนักและเมื่อขับต่อไปก็มีฝนตกเบาพราวๆ สลับกัน ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถพยาบาลมาด้วยความเร็วประมาณ ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เมื่อขับต่อไปอีกประมาณ ๒๐๐ เมตร ทางข้างหน้าห่างประมาณ ๑๐๐ เมตร เศษ มีชาวบ้าน ๒ – ๓ คน กำลังเก็บสิ่งของอยู่ข้างทาง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำการเปลี่ยนเกียร์เพื่อลดความเร็วของรถลงอีก แต่ปรากฏว่ารถพยาบาลเกิดการสั่นไถลออกไปนอกไหล่ถนนด้านซ้ายโดยผู้ฟ้องคดีมิได้แตะเบรกเพราะเกรงจะทำให้รถยนต์เกิดการหมุนและพลิกคว่ำ จึงได้พยายามบังคับพวงมาลัยเพื่อให้รถพยาบาลวิ่งกลับไปในพื้นถนนเหมือนเดิม แต่ได้สั่นไถลตกลงไปที่คูระบายน้ำข้างทางด้านซ้ายของถนน ห่างจากไหล่ถนนประมาณ ๑ เมตร เศษ คูน้ำลึกลาดชันกว้างประมาณ ๒ เมตร เศษ ลึกประมาณ ๕ เมตร เป็นเหตุให้หน้ารถพยาบาลตกลงไปชนกับตลิ่งคันคลองด้านฝั่งตรงกันข้าม ทำให้บริเวณหน้ารถพยาบาลได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๕๔๑,๙๐๔.๗๑ บาท แต่ภายในห้องพยาบาลตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ได้รับความเสียหาย ส่วนนางสาวศิริพัฒ ได้รับบาดเจ็บที่ตักจมูกมีเลือดไหลเนื่องจากได้ปลดที่คาดเข็มขัดนิรภัยออก สำหรับนายเจริญไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๑๓๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีขณะขับรถยนต์ไปส่งต่อผู้ป่วยได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์อย่างเพียงพอ มิได้เป็นผู้กระทำละเมิดด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือที่ นว ๐๐๓๒/๑๓๐๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการกระทำละเมิด ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์



/ที่ ๑๖๖/๒๕๕๗...

ที่ ๑๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายจำนวน ๕๔๑,๙๐๔.๗๑ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๐๖,๔๒๘.๕๓ บาท ด้วยเหตุผลว่า เมื่อพิจารณาจากสภาพความเสียหายของรถพยาบาลซึ่งได้รับความเสียหายมาก จึงน่าจะเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีขับรถพยาบาลมาด้วยความเร็วสูง พฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๖/๕๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ายกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๑๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

๒. เพิกถอนความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๗/๐๐๑๑๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗

๓. เพิกถอนผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๖/๕๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๑๓๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีขับรถชนผู้ป่วยรักษาต่อของทางราชการตกข้างทางเกิดจากสภาพถนนที่มีฝนตกและมีเศษมันสำปะหลังตกอยู่ ซึ่งถูกรถทับจนและและเปียกแฉะจำนวนมากจนถนนลื่น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขับรถโดยประมาท และได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์อย่างเพียงพอและเต็มที่แล้ว ในความเร็วประมาณ ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าว อันเป็นอุบัติเหตุเกิดจากเหตุสุดวิสัย จึงมิได้เป็นผู้กระทำละเมิดด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจำนวน ๕๔๑,๙๐๔.๗๑ บาท ให้แก่สำนักงาน



/ปลัดกระทรวง...

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๗/๐๐๑๑๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าเมื่อพิจารณาจากสภาพความเสียหายของรถพยาบาลซึ่งได้รับความเสียหายมาก จึงน่าจะเชื่อว่าผู้ฟ้องคดี ขั้รถพยาบาลมาด้วยความเร็วสูง พฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายจำนวน ๕๔๑,๙๐๔,๗๑ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๐๖,๔๒๘.๕๓ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบกับ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๑๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการ กระทำละเมิด ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน จำนวน ๔๐๖,๔๒๘.๕๓ บาท ให้แก่โรงพยาบาลหนองบัวภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง และได้มีหนังสือที่ นว ๐๐๓๒/๑๓๐๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของ ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดจึงได้มีหนังสือที่ นว ๐๐๓๒/๔๘๒๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมทั้งได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ นว ๐๐๓๒/๔๘๒๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ส่งเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๖/๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว กรณีค่าเสียหายหน่วยงานได้พิจารณาทบทวนแล้วว่าเป็นราคาที่เหมาะสม อีกทั้งได้คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์การคำนวณ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินแนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๗.๒/ว ๘๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ แล้ว ซึ่งจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ดังกล่าว น้อยกว่าจำนวนเงินที่คิดคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้อง



/เรียกชดใช้...

เรียกชดใช้ตามความรับผิดชอบละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดเป็นดุลพินิจ มิได้ผูกมัดผู้แต่งตั้งหรือหน่วยงานของรัฐที่จะมีความเห็น เป็นอย่างอื่น ตามนัยข้อ ๑๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามระเบียบดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า ภายหลังจากส่งผู้ป่วยแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ ขับรถพยาบาลไปตามถนนสายนครสวรรค์ - ชุมแสง - หนองบัว (ถนนเป็นแบบ ๒ ช่องทาง เติมนรถ แล่นสวนกันได้) ขณะขับมาถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๖ - ๗ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เวลาประมาณ ๑๔.๕๐ นาฬิกา รถพยาบาลได้ประสบ อุบัติเหตุลื่นไถลตกลงคูน้ำข้างถนนได้รับความเสียหาย ถนนบริเวณดังกล่าวมีเศษ มันสำปะหลังตกหล่นอยู่และถูกรถยนต์ที่ใช้เส้นทางดังกล่าววิ่งทับจนแหลกเหลว และก่อนหน้านั้นได้มีฝนตกทำให้พื้นผิวถนนลื่น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้ความระมัดระวัง โดยลดความเร็วของรถพยาบาลลงเพื่อให้สามารถควบคุมรถพยาบาลได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นไม่ และเมื่อพิจารณาความเสียหายของ รถพยาบาลซึ่งได้รับความเสียหายมาก จึงน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีขับรถพยาบาลด้วยความเร็วสูง พฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุ ให้รถพยาบาลได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาโดยถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ประกอบกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลางยังไม่มีผลเป็นเป็นคำสั่ง ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองได้

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยคำนึงถึงระดับ ความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายจำนวน ๕๔๑,๙๐๔.๗๑ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๐๖,๔๒๘.๕๓ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่ง



/พระราชบัญญัติ...

พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรมแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลาง เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถพยาบาลด้วยความเร็วสูงตามที่ปรากฏจากสภาพความเสียหายของ รถที่ได้รับความเสียหายมาก และการเดินทางกลับโรงพยาบาลพร้อมกับพยาบาลประจำ รถพยาบาลไม่มีความจำเป็นที่ต้องขับรถด้วยความเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เห็นว่า บริเวณที่เกิดเหตุมีแบ่งมันสำปะหลังตกหล่นหรือมีรถยนต์คันอื่นๆ วิ่งทับไปมาและอาจเกิด การลื่นหรือไถลได้ ผู้ฟ้องคดีควรที่จะต้องขับรถด้วยความเร็วต่ำหรือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเกิดฝนตกพราๆ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีความชำนาญเส้นทางเพราะต้องขับรถไป ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เป็นประจำ โดยใช้เส้นทางเดิม (หนองบัว – ชุมแสง) ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางวันและไม่มีสภาพแวดล้อมอื่นที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงหรือ เหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับขับรถพยาบาลด้วยความประมาทโดยใช้ความเร็วสูง ความเสียหายจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในทำนองเดียวกับคำฟ้อง และเพิ่มเติมว่า รถพยาบาลได้รับความเสียหายแต่เฉพาะอุปกรณ์ด้านหน้าชำรุด กระบอกบัง ลมหน้า กระบอกข้างด้านขวา กันชนหน้า ตัวถังด้านข้างขวาบุบ น้ำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนภายในห้องพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ กระจกบานหน้า กระจกบานหลัง กระจกบานข้างซ้ายขวา กระจกบานข้างขวาบุบ น้ำเข้าเครื่องยนต์ ไม่ได้ได้รับความเสียหาย ยังคงใช้งานได้ตามปกติ ตลอดจนนายเจริญ คำสิงห์ ซึ่งนั่งโดยสาร มาในห้องพยาบาลไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เนื่องจากเมื่อรถพยาบาลซึ่งมีน้ำหนักมาก ลื่นไถลพลัดตกลงจากตลิ่งคูน้ำที่สูงมีความลาดชันลงสู่ที่ต่ำและมีความลึกประมาณ ๕ เมตร ก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวที่ทำให้หน้ารถพยาบาลไปกระทบกับตลิ่งฝั่งตรงข้ามอย่างรุนแรง ซึ่งมีเหตุจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่เป็นสาเหตุทำให้หน้ารถพยาบาลได้รับความเสียหาย มากกว่าสภาพการลื่นไถลที่ไม่ตกลงไปในคูน้ำอย่างแน่นอน ความเสียหายจึงมิได้เกิดจาก อัตราความเร็วของรถพยาบาล การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามพิจารณาจากสภาพความเสียหาย ของรถพยาบาลโดยมิได้นำสภาพข้อเท็จจริงของถนนและสภาพความเป็นจริงของคูน้ำ ขณะที่รถพยาบาลประสบอุบัติเหตุมาประกอบการพิจารณา จึงเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้อง สำหรับกรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ฟ้องคดีขณะขับรถไปส่งต่อผู้ป่วยได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์



/อย่างเพียงพอ...

อย่างเพียงพอ มิได้เป็นผู้กระทำละเมิดด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นการถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมว่า คำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีไม่มีประเด็นโต้แย้งขึ้นมาใหม่จากคำฟ้องเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ขอทำคำให้การเพิ่มเติมโดยขอยืนยันตามคำให้การเดิม

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การเพิ่มเติมว่า ได้พิจารณาคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีแล้ว ขอถือเอาคำให้การเป็นคำให้การเพิ่มเติม โดยไม่มีประเด็นที่จะให้การเพิ่มเติมอีก

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีมีพนักงานขับรถหลายคนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมิได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวหรือตลอดเวลา การส่งต่อผู้ปฏิบัติงานกล่าวขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำเป็นแต่มิได้มีหน้าที่ขับรถพยาบาล ๒ - ๕ เทียว ต่อวัน เนื่องจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ในการจัดเวรให้พนักงานขับรถต้องคำนึงถึงสภาพร่างกายและความเร่งด่วนในการปฏิบัติงานสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ไม่อาจรับฟังได้ สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีว่า วันที่เกิดเหตุผู้ฟ้องคดีมิได้ขับรถโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังอย่างร้ายแรง นั้น เห็นว่า จากคำให้การของนางสาวศิริพัฒ ทองพูล ได้ให้ถ้อยคำเป็นพยานต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า ขณะเดินทางกลับโรงพยาบาลหนองบัว นางสาวศิริพัฒนั่งอยู่ด้านหน้าคู่กับผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย และเดินทางกลับโรงพยาบาลหนองบัวตามเส้นทางเดิม นครสวรรค์ - ชุมแสง - หนองบัว ด้วยความเร็วประมาณ ๘๐ - ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อออกจากตัวเมืองนครสวรรค์และมีฝนตกพริ้วๆ จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถด้วยความเร็ว ๘๐ - ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งที่เกิดฝนตกพริ้วๆ ตลอดเส้นทาง เมื่อรถมาถึงที่เกิดเหตุทำให้ไม่อาจควบคุมรถและเกิดอุบัติเหตุขึ้น พยานรายนี้ได้รับบาดเจ็บเย็บแผลที่คิ้วซ้าย จำนวน ๖ เข็ม มีอาการตั้งจุกทั้งสองเปลี่ยนรูปและต้องรักษาตัว ๑๑ วัน ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ก่อนถึงจุดเกิดเหตุได้ชะลอความเร็วรถเหลือเพียง ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่อุบัติเหตุเกิดจากมีเศษมันสำปะหลังและถูกรถทับเปียกแฉะจำนวนมากเป็นเหตุให้รถลื่นตกถนนโดยไม่ได้ขับรถด้วยความเร็วเกินปกติ และสภาพของตัวรถได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงไม่น่าเห็นการรับฟังได้ แม้ว่าสภาพของตัวถังรถทั้งสองข้าง



/ได้รับ...

ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยและอุปกรณ์ภายในรถมิได้รับความเสียหายก็ตาม แต่สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเกิดจากขับรถด้วยความเร็วสูงและรถได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๕๔๑,๙๐๔.๗๑ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลางได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏและกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงร้อยละ ๗๕ ของความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๔๐๖,๔๒๘.๕๓ บาท นั้น เห็นว่าถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจ ในคดีนี้ต่อศาลหรือไม่ เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้ามาในคดีนี้ด้วยก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาของศาลได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจ ในคดีนี้ต่อศาลตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเด็นที่สอง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๗/๐๐๑๑๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดชอบทางละเมิดเป็นเงินจำนวน ๔๐๖,๔๒๘.๕๓ บาท และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๖/๕๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนการที่รถโรงพยาบาลหนองบัวเสียหายหลักสิ้นไถลตกถนนลงไปในคูน้ำบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๖ - ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นั้น เกิดจากการที่มีเศษมันสำปะหลังตกหล่นอยู่บนพื้นถนนทั้งสองช่องทางจราจรยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร โดยถูกรถที่วิ่งมาก่อนทับจนและและเปียกแฉะเต็มพื้นถนน ประกอบกับเมื่อฝนตกลงมาทำให้เศษมันสำปะหลังตกหล่นอยู่และถูกรถเหยียบทับจนและเปียกแฉะเต็มเป็นเหตุให้พื้นถนนทั้งสองช่องทางจราจรลื่นกว่าปกติ อีกทั้ง เมื่อมีเศษมันสำปะหลังตกหล่นอยู่เต็มพื้นถนนก็ไม่ปรากฏว่ามีเครื่องหมายจราจรแสดงให้ทราบ



/เป็นเขตอันตราย...

เป็นเขตอันตรายหรือเขตให้ขับรถช้าๆ หรือกำหนดอัตราความเร็วแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาทำการล้างพื้นถนนดังกล่าว ภายหลังจากรถพยาบาลเกิดอุบัติเหตุแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจาจึงได้ให้พนักงานช่วยกันใช้น้ำฉีดเศษมันสำปะหลังไล่จากกลางถนนลงไปที่ไหล่ทางทั้งสองข้างถนนจนหมด จึงเป็นสิ่งที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจล่วงรู้ได้ล่วงหน้า นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแล้วได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัว ตามหนังสือรับรองลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานที่งานยานพาหนะ โรงพยาบาลหนองบัวตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๘ ปี ๙ เดือน มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยมีประวัติกระทำความผิดอาญาอื่นใดมาก่อน และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจราจรไม่เคยประสบอุบัติเหตุที่ทำให้ราชการเสียหาย จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องคุ้นเคยกับเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างดี จึงยังไม่อาจรับฟังได้เพียงพอว่า การที่รถพยาบาลเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่อย่างใด โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีหรือวิญญูชนโดยทั่วไปมีอาจคาดหมายได้ ส่วนข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจว่า เมื่อพิจารณาจากความเสียหายของรถพยาบาลเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีขับรถมาด้วยความเร็วสูงนั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้พิจารณาระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ อีกทั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นคิดเป็นเงินจำนวนสูงนั้น เมื่อพิจารณาจากสภาพของคูน้ำที่มีความลาดชันและมีความลึกมากถึง ๕ เมตร เมื่อรถพยาบาลของทางราชการตกลงไปในคูน้ำที่มีความลึกและลาดชันมากย่อมต้องเกิดความเสียหายอย่างมากเช่นกัน ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจจึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งออกตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนความรับผิดชอบทางละเมิด จำนวน ๔๐๖,๔๒๘.๕๓ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๖/๕๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งได้วินิจฉัยอุทธรณ์ด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลในทำนองเดียวกับการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดชอบทางละเมิด เป็นเงินจำนวน ๔๐๖,๔๒๘.๕๓ บาท และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๖/๕๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า เมื่อรถพยาบาลแล่นต่อไปประมาณ ๒๐๐ เมตร จากบริเวณที่เห็นคน ๒ - ๓ คน เก็บสิ่งของข้างทางและมีรถยนต์กระบะจอดอยู่บนไหล่ทางด้านซ้าย ๑ คัน และไหล่ทางด้านขวา ๑ คัน ตามพฤติการณ์ผู้ขับขี่ย่อมลดความเร็วของรถ โดยคาดหมายได้ว่ามีสิ่งของตกหล่นบนช่องทางเดินรถ ประกอบกับสภาพผิวจราจร ผนตกทำให้เกิดการสั่นไถลของรถพยาบาลได้ ผู้ฟ้องคดีย่อมสามารถหลีกเลี่ยงโดยการลดความเร็วรถเหลือ ๕๐ - ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือหยุดรถช่วง ๒๐๐ เมตร ก่อนเกิดเหตุ และก่อนหน้าทีรถพยาบาลจะเกิดอุบัติเหตุไม่ปรากฏว่าก่อนหน้าได้มีรถประสบอุบัติเหตุ ดังเช่นรถพยาบาลและโดยพฤติการณ์ของผู้ขับขี่โดยทั่วไป หากขับรถความเร็วประมาณ ๕๐ - ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ย่อมอยู่ในวิสัยที่สามารถบังคับรถได้เมื่อรถสั่นไถล หากเกิดความเสียหายก็เกิดไม่มาก แต่ปรากฏว่ารถพยาบาลได้รับความเสียหายมาก (ระบบตัวถัง ระบบเครื่องยนต์ และระบบควบคุมไฟฟ้า) จึงฟังข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วสูง ประกอบกับสภาพแวดล้อมในที่ที่เกิดเหตุเป็นคูน้ำขนานไปกับถนน อยู่ห่างจากไหล่ถนน ประมาณ ๑ เมตร เศษ คูน้ำลาดชัน มีความลึกประมาณ ๕ เมตร กว้างประมาณ ๒ เมตร เศษ ย่อมสัมพันธ์กับความเสียหายของรถพยาบาลและผู้บาดเจ็บมาก การออกคำสั่งตามความเห็นของกรมบัญชีกลางจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์ว่า เส้นทางตามถนนสายนครสวรรค์ - ชุมแสง - หนองบัว ประชาชนทั่วไปทราบว่ามีรถบรรทุกมันสำปะหลังวิ่งเป็นประจำ มิใช่เฉพาะวันเกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีขับรถพยาบาลทุกวันย่อมต้องทราบข้อเท็จจริงนี้และย่อมรู้ว่ามิใช่แค่มันสำปะหลัง หล่นที่พื้นและเปียกจะทำให้นถนนลื่นได้ กรณีที่เขตทางดังกล่าวไม่มีเครื่องหมายจราจร ให้ทราบว่าเป็นเขตอันตรายหรือลดความเร็วและไม่มีหน่วยงานล้างพื้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ นั้น ไม่มีเหตุผลเพียงพอ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องขับขี่เส้นทางดังกล่าวทุกวันจึงทราบเป็นอย่างดี



/แม้ไม่มี...

แม้ไม่มีป้ายเตือนก็ตาม และการเกิดอุบัติเหตุเป็นการเกิดหลังจากส่งผู้ป่วยไปรักษาเสร็จแล้ว จึงมิใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วน และในวันเกิดเหตุไม่ปรากฏว่ามีรถคันอื่นประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากเศษมันสำปะหลังหล่นลงพื้นเช่นเดียวกับกรณีของผู้ฟ้องคดี ความเสียหายต่อทางราชการเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ขณะฝนตก นอกจากนี้ ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน (เวลาประมาณ ๑๒.๑๐ นาฬิกา) จึงไม่มีเหตุทางทัศนวิสัย การมองเห็นเช่นเวลากลางคืน การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง และจากคำให้การของพยานบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ คือ นางสาวศิริพัฒน์ ทองพูล ซึ่งนั่งในรถพยาบาลขณะเกิดเหตุ กล่าวว่าผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็ว ๘๐ - ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งที่ฝนตกพรั้วๆ เมื่อถึงที่เกิดเหตุทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และนางสาวศิริพัฒน์ได้รับบาดเจ็บโดยต้องเย็บแผลที่คิ้วซ้าย จำนวน ๖ เข็ม ตั้งจมูกเปลี่ยนรูป และต้องรักษาตัว ๑๑ วัน เป็นคำให้การที่มีน้ำหนักและรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทราบว่าเป็นฝนตก แต่ยังคงขับรถเร็ว ๘๐ - ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดเส้นทาง ซึ่งหากกลับไม่มีผู้ป่วย ไม่จำเป็นต้องขับรถเร็วอัตราดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยยกอุทธรณ์จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ขอศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า การขับขี่รถยนต์ไปตามถนนย่อมขึ้นอยู่กับทัศนวิสัย ระยะไกลสุดซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุที่พื้นผิวถนนด้วยตาเปล่าและบอกได้ว่าวัตถุที่พื้นผิวเป็นอะไร เนื่องจากมันสำปะหลังมีหิวขนาดใหญ่ยาวแต่เปราะแตกง่าย เมื่อถูกรถทับจนแตกละเอียดเป็นแป้งมันสำปะหลังผสมกับน้ำฝนที่ตกลงมา ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจมองเห็นและแยกแยะได้ อีกทั้งถนนเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมิได้มีสัญญาณจราจรเตือนว่า “ทางลื่น” หรือ “ระวังพื้นถนนลื่น” แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีขับรถพยาบาลตามวิสัยตามสภาพของถนนเมื่อฝนตกได้ลดความเร็วเหลือ ๕๐ - ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามสภาพทางจราจรมิได้เร่งรีบ การที่สังเกตเห็นคน ๒ - ๓ คน กำลังเก็บสิ่งของอยู่และมีรถจอดอยู่ มิได้แสดงว่าทางข้างหน้าเป็นทางอันตราย ประกอบกับบริเวณที่เกิดเหตุมีมันสำปะหลังตกเต็มพื้นที่ทั้งสองช่องทางจราจร มีความยาวเกือบ ๑๐๐ เมตร และรอยรถทับจนเปียกแฉะ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจาช่วยกันใช้น้ำฉีดไล่มันสำปะหลังใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงตามที่ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดฯ ของนายวันชนะ เทศขำ นักพัฒนาชุมชน ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ดังนั้น ผู้ฟ้องคดี



จึงเปลี่ยนเกียร์...

จึงเปลี่ยนเกียร์มาเป็นเกียร์ ๒ เพื่อลดความเร็ว แต่รถพยาบาลเกิดลื่นไถล ผู้ฟ้องคดีมิได้แตะเบรกเพราะเกรงว่าจะทำให้รถพยาบาลหมุนและพลิกคว่ำ รถจึงไถลตกคูน้ำมีความลึก ๕ เมตร หน้ารถกระทบตลิ่งฝั่งตรงข้ามจากแรงโน้มถ่วงทำให้หน้ารถเสียหายมากกว่าสภาพที่ไม่ตกลงไปในคูน้ำอย่างแน่นอน ความเสียหายมิได้เกิดจากความเร็วขณะรถวิ่ง แต่เกิดจากสภาพถนนที่ผิดปกติ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์ว่าผู้ฟ้องคดียอมทราบเป็นอย่างดีว่าถนนที่เกิดอุบัติเหตุนั้นมีรถบรรทุกมันสำปะหลังวิ่งเป็นประจำ เมื่อเศษมันสำปะหลังหล่นและเปื้อกแฉะอาจทำให้ถนนลื่นได้นั้น เป็นข้อเท็จจริงที่มีได้กล่าวโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเลื่อนลอยฝ่าฝืนต่อมาตรา ๒๑ และมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติพิจารณาพิพากษาอรรถาธิบาย พ.ศ. ๒๕๒๒ นอกจากนี้ จากการให้ถ้อยคำของนางสาวศิริพัฒน์ ตามบันทึกการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดฯ รับฟังไม่ได้ว่าในวันเกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีได้ขับขี่รถพยาบาลในอัตราความเร็ว ๘๐ - ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดเส้นทางตามข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งในการขับรถพยาบาลเที่ยวกลับ ผู้ฟ้องคดีมิได้ขับขี่ด้วยความเร่งรีบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้าง แต่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพิจารณาพิพากษา พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ ชะลอความเร็ว ๕๐ - ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทุกครั้งที่มีการขึ้นเนิน

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของโรงพยาบาลหนองบัว สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๒.๑๐ นาฬิกา ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ให้ขับรถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กต ๖๖๓๗ นครสวรรค์ ไปส่งผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวศิริพัฒน์ ทองพูล และนายเจริญ คำสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองบัว



/พยาบาล...

พยาบาลเวรส่งต่อผู้ป่วยไปกับรถส่งต่อผู้ป่วยคันดังกล่าวด้วย โดยใช้เส้นทางถนนสายหนองบัว – ชุมแสง – นครสวรรค์ ถนนเป็นแบบสองช่องทางจราจร วิ่งสวนกัน เมื่อส่งผู้ป่วยและรับเวชภัณฑ์แล้ว จึงขับรถเดินทางกลับโรงพยาบาลหนองบัว เวลาประมาณ ๑๔ นาฬิกา มาตามถนน สายนครสวรรค์ – ชุมแสง – หนองบัว มีนางสาวศิริพัฒน์ นั่งคู่อยู่ตอนหน้ากับผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ส่วนนายเจริญ นั่งอยู่ในห้องโดยสารหลังคนขับ ด้วยความเร็วประมาณ ๕๐ – ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงที่ฝนตกหนัก สลับไปมาเนื่องจากฝนตกตลอดทาง กระทั่งถึงช่วงระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๖ – ๗ ถนนชุมแสง – หนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ปรากฏว่ามีเศษมันสำปะหลังตกหล่นอยู่และถูกรถทับจนละเอียดและเปื้อกแฉะจากฝนตกเต็มพื้นถนนทั้งสองช่องทางจราจรยาวประมาณเกือบ ๑๐๐ เมตร เมื่อผู้ฟ้องคดีขับรถผ่านบริเวณดังกล่าวไม่สามารถบังคับรถให้แล่นไปได้ และสิ้นไถ่รถตกลงไปในคูน้ำฝั่งช่องจราจรด้านซ้ายไปอำเภอหนองบัว ซึ่งเป็นคูน้ำลึกประมาณ ๕ เมตร เศษ กว้างประมาณ ๒ เมตร เศษ ที่ขนานไปกับถนนอยู่ห่างจากไหล่ถนนประมาณ ๑ เมตร เศษ เป็นเหตุให้รถยนต์ส่งต่อผู้ป่วยของทางราชการคันดังกล่าวได้รับความเสียหาย ระบบตัวถัง ระบบเครื่องยนต์ และระบบควบคุมไฟฟ้า คิดเป็นเงินจำนวน ๕๔๑,๙๐๔.๗๑ บาท และนางสาวศิริพัฒน์เพียงผู้เดียวได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดเนื้อคิ้วข้างขวาเย็บจำนวน ๖ เข็ม และกระดูกจมูกหัก ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๑๓๐๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ สรุปความว่า ผู้ฟ้องคดีได้ชะลอความเร็วลงมาเหลือเพียง ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนเจอเหตุการณ์ดังกล่าวอันเป็นอุบัติเหตุ จึงเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์อย่างเพียงพอแล้ว มิได้เป็นผู้กระทำละเมิดด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือที่ นว ๐๐๓๒/๒๓๔๘๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๗/๐๐๑๑๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ โดยเห็นว่าเมื่อพิจารณาจากสภาพความเสียหายของรถพยาบาลซึ่งได้รับความเสียหายมาก จึงน่าจะถือว่าผู้ฟ้องคดีขับรถพยาบาลมาด้วย



/ความเร็วสูง...

ความเร็วสูง พฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายจำนวน ๕๔๑,๙๐๔.๗๑ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๐๖,๔๒๘.๕๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๑๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๔๐๖,๔๒๘.๕๓ บาท ให้แก่โรงพยาบาลหนองบัว และได้มีหนังสือที่ นว ๐๐๓๒/๑๓๐๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๖/๕๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ายกอุทธรณ์ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๑๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ให้เพิกถอนความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๗/๐๐๑๑๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ให้เพิกถอนผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ออกตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลางไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวโดยมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๔๐๖,๔๒๘.๕๓ บาท และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คดีมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์เพียงว่า ความเสียหายของคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ขณะฝนตกเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในผล



/แห่งการละเมิด...

แห่งการละเมิด คดีจึงมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ ขับขี่รถยนต์ขณะฝนตกด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ หากประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงใด

ศาลได้พิเคราะห์บันทึกการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่ง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๑๓๐๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบด้วย พยานบุคคลและพยานภาพถ่าย สำหรับพยานบุคคล นางสาวศิริพัฒ ทองพูล พยาบาล วิชาชีพชำนาญการ ให้ถ้อยคำว่า ในวันเกิดเหตุระหว่างเดินทางกลับโรงพยาบาลหนองบัว พยานนั่งด้านหน้าคู่กับผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย มีนายเจริญ คำสิงห์ นั่งอยู่ที่ห้องโดยสาร ผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วประมาณ ๘๐ – ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เดินทางออกจากตัวเมืองนครสวรรค์ ระหว่างทางมีฝนตกพรั้วๆ พยานหลบมาตลอดทาง และตกใจตื่น เพราะได้ยินเสียงร้อง และเห็นรถเสียหลักแล่นลงไปในคลองส่งน้ำ พยานได้รับบาดเจ็บ กระดูกงอกหัก คีวด้านขวามีแผลแตก หน้าแข้งทั้งสองข้างกระดูกโคนโศลมีอาการปวด และยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีได้ขับรถโดยใช้ความระมัดระวังพอสมควร ไม่ขับรถหวาดเสียวมากนัก ไม่เป็นคนดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ และในวันเกิดเหตุ พยานอยู่ด้วยกันที่รถกับผู้ฟ้องคดีตลอด ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลหนองบัวจนกระทั่งกลับ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดื่มสุราแต่อย่างใด นายเจริญ คำสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ให้ถ้อยคำว่า พยานได้เดินทางไปพร้อมกับ ผู้ฟ้องคดีและนางสาวศิริพัฒ เมื่อทำการกิจแล้วเสร็จ พยานเดินทางกลับโดยพยานนั่งอยู่ที่ห้องโดยสารหลังคนขับ เมื่อออกจากตัวเมืองนครสวรรค์ฝนตกพรั้วๆ มาตลอด ผู้ฟ้องคดี ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และก่อนเกิดเหตุพยานไม่ได้หลบ และเห็นสภาพถนนเปียกตลอด พยานรู้สึกว่ารถเสียการทรงตัวเหมือนลื่นได้ยินเสียงฟืด และรถกระเด็นกระดอนไครงเครื่องเสียหลักตกถนนลงไปในคูน้ำ บริเวณดังกล่าวเป็นคลองส่งน้ำ สูงไม่ต่ำกว่า ๒ เมตร พยานเห็นว่านางสาวศิริพัฒ มีเลือดออกที่ใบหน้า ส่วนพยานมีอาการปวดหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนนายวันชนะ เทศคำ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกระเจาและรักษาการในตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ให้ถ้อยคำว่า บริเวณที่เกิดเหตุห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจาประมาณ ๒ กิโลเมตร บริเวณดังกล่าวมีเศษมันสำปะหลัง ตกอยู่เต็มพื้นถนน จึงให้นารถดับเพลิงไปทำการฉีดมันสำปะหลังออกจากพื้นถนน ในที่เกิดเหตุ พยานพร้อมด้วยพนักงานอีกประมาณ ๕ – ๖ คน พบว่า มีเศษมันสำปะหลังตกอยู่บริเวณถนน



/เต็มพื้นที่...

เต็มพื้นที่ทั้ง ๒ ช่องจราจร ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร และรอยรถทับจนและและเปื้อกและ จึงได้สั่งให้ฉีดน้ำไล่มันสำปะหลังที่ตกเกลื่อนถนนออกไปหลังจากเกิดเหตุรถพยาบาลตกลงไป ในคลองส่งน้ำแล้ว ส่วนผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำว่า ขณะเกิดเหตุฝนตกพรั้วๆ และเห็นมันสำปะหลัง ตกเกลื่อนถนน ลักษณะถูกรถทับ จึงได้ชะลอความเร็วรถลงเหลือ ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ไม่สามารถบังคับรถได้เพราะถนนลื่นจากมันสำปะหลังและทำให้รถไถลตกถนน รถได้รับความเสียหายด้านหน้า นอกจากนี้ เมื่อพิเคราะห์ภาพถ่ายเอกสารท้ายคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีเศษมันสำปะหลังตกอยู่เกลื่อนพื้นถนนบริเวณเกิดเหตุจริง ซึ่งสอดคล้องกับคำยืนยันของนายวันชนะ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการให้มีการฉีดน้ำไล่เศษมันสำปะหลังที่รถแล่นทับจนและและทำให้ถนนลื่นออกไป จึงน่าเชื่อว่า เหตุที่มีมันสำปะหลัง ตกเกลื่อนถนนน่าจะเกิดก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะขับรถผ่านบริเวณเกิดเหตุไม่นาน และหลังจากเกิดเหตุรถของโรงพยาบาลหนองบัวดกถนนได้ไม่นาน นายวันชนะจึงเข้ามาดำเนินการด้านความปลอดภัยของถนนดังกล่าวข้างต้น และเมื่อพิจารณาสภาพความเสียหายของรถพยาบาล ปรากฏข้อเท็จจริงว่า รถพยาบาลตกลงไปข้างทาง ด้านหน้าของเครื่องยนต์ ตัวถังด้านหน้าได้รับความเสียหาย แต่ไม่ลึกถึงห้องโดยสารคนขับและผู้โดยสารด้านข้าง ไฟหน้าสองข้างและกระจกด้านหน้าไม่ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับบาดเจ็บที่ปรากฏชัดมีเพียงนางสาวศิริพัฒน์ เพราะเหตุไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ส่วนผู้ฟ้องคดีและนายเจริญได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย นอกจากนี้ เมื่อพิเคราะห์ใบสั่งซ่อมประเมินค่าใช้จ่าย มีการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถ ชุดเกียร์ กล่องควบคุม หัวฉีด หม้อน้ำ ชุดสูบเครื่องยนต์ในรถ แผงตัวถังรถ และอุปกรณ์ตกแต่งรถอื่น ซึ่งโดยสภาพรถยนต์ตู้โดยสารที่ดัดแปลงมาเป็นรถพยาบาล ด้านหน้ารถมีสภาพหน้าตัด ดังนั้น เมื่อรถดังกล่าวไถลตกกระทบบนพื้นที่มีความสูง ๕ เมตร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายตามใบสั่งซ่อม จากพยานหลักฐานที่ปรากฏน่าเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขับรถมาด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในขณะเกิดเหตุที่มีฝนตกและถนนลื่น แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมาถึงบริเวณเกิดเหตุเห็นมีคนเก็บมันสำปะหลังข้างทาง ก็ได้ชะลอความเร็วรถลงแล้ว และบริเวณเกิดเหตุขณะนั้นมีมันสำปะหลังกระจายอยู่และละลายบนผิวถนนเป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ยิ่งทำให้ถนนลื่นกว่าสภาพฝนตกโดยปกติทั่วไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นตามวิสัยของผู้มีประสบการณ์และอาชีพขับรถด้วยการลดความเร็วรถในระดับเพียงพอที่จะขับผ่านอย่างปลอดภัยได้หรือหยุดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในอันตรายอันเกิดจากการขับรถแล่นผ่านบริเวณดังกล่าว



/แต่จากถ้อยคำ...

แต่จากถ้อยคำพยานที่นำมาในรถให้การว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถมาด้วยความเร็วไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ไม่แน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วสูงเพียงใดในขณะเกิดเหตุ เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายสภาพรถพยาบาลที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเฉพาะด้านหน้า และมีค่าซ่อมสูงจากระบบไฟฟ้า ชุดเกียร์ และกล่องควบคุม นอกนั้นเป็นการซ่อมตามสภาพของรถที่ตกจากที่สูง รวมค่าซ่อมห้าแสนบาทเศษ ดังนั้น แม้จะได้ความว่าผู้ฟ้องคดีใช้ความระมัดระวังแล้ว ก็เป็นเพียงวิสัยหรือการขับรถในขณะฝนตกและถนนลื่นเท่านั้น แต่ในภาวะที่มีความลื่นของมันสำปะหลังที่ถูกรถทับบดและจึงฟังได้ว่าความระมัดระวังเช่นนั้นยังไม่เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับพฤติการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเป็นพิเศษเช่นนั้นได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังในฐานะผู้มีอาชีพขับรถในการไม่ห้ามล้อรถพยาบาลโดยทันที เนื่องจากอาจทำให้รถหมุนและพลิกคว่ำได้ จึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้มีอาชีพขับรถแล้ว ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีใช้ความเร็วสูงดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้าง ความเสียหายของรถพยาบาลก็น่าจะเสียหายรุนแรงมากกว่าที่ปรากฏ รวมทั้งผู้ร่วมเดินทางกับผู้ฟ้องคดีน่าจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงกว่าที่เป็น พฤติการณ์แห่งคดีนี้เชื่อว่าการฟ้องคดีกระทำการโดยประมาทเลินเล่อแต่ไม่ร้ายแรงอันจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ว่าผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วโดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเสียหายของรถพยาบาลและความเสียหายแก่ร่างกายของผู้ร่วมเดินทาง อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงฟังไม่ขึ้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ออกตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยืนยันตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๑๐.๗/๐๐๑๑๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดเป็นเงินจำนวน ๔๐๖,๔๒๘.๕๓ บาท และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือ ที่ สข



๐๒๐๑.๐๕๖/๕๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

Signature

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสุกัญญา นาชัยเวียง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจิรศักดิ์ จิรวดี
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวิชัย พจนโพธา

